

מסורת הש"ם

(א) [לעיל פה, כב: זא. גיטין פ: סוטה יח:ז], (ב) [לעיל יג: וס"ג], (ג) [מגילה טו: וס"ג], (ד) לעיל נד: [ועמ"ש מו"ס' לעיל נד: ד"ה אמרו לו], (ה) [לעיל פה, נדה מה, א] [כ"ל רב וכו"א שם],

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ר' מאיר וכו' בן ט' פוסל ע"י אחין בדבר אחר:

מוסף רש"י

שומרת יבם שיונתה. כשהיא שומרת יבם, אסורה ליבמה. כשה שומרת תחת בעלה שאסורה לבעלה (סוטה יח: וכו"י לעיל פא.), ולא תפסי בה קדושין. יבמה של חלה אם נתקדשה לשוק אין קדושין תופסין בה, אע"ג דחיבי לאחין נעמלה תפסי בה קדושין (דע"ל יב:). אמרו לו מתה אשתך כו'. כגון דינה בת לאה מענקב ויוכבד בת לאה מתחרין ושרה בת תהרון מקטורה ורבקה בת קטורה מתמולח ומלכה בת בחאל מתנה, ורחובן נשא את אהמנו והלך למדינת הים, אמרו לו מתה אשתך ונשא את רבקה שהיא אחותה מאביה, חזרו ואמרו לו מתה רבקה ונשא את שרה אחותה מאמה, אמרו לו מתה שרה ונשא את יוכבד אחותה מאביה, אמרו לו מתה יוכבד ונשא את דינה אחותה מאמה, חזרו ואמרו לו כולן קיימות, מותר בראשונה. נתמלכה אשתה, ובשלישית, שרה, לפי שרבקה לא היו קדושים קדושין וביאתה כגונם הוא ומותר שברה אחות, דתת (לקמן יז). נוסחאן על האנוסה, ובחמישית, דינה ואע"פ שהיא אחות יוכבד הרביעית, לפי שביאת יוכבד פיתוי היא ואינה קדושים, מפני שהשלישית היו קדושים קדושין, ופוטרות צרותיהן. אם מת וחללו האחין לאחת מהן פטירות לרומיהן, ואסור בשניה. מפני הראשונה וברביעית. מפני השלישית (לעיל נד:). על ידו. על כחו (נדח ב.). ביאת בן תשע. ניצמחו (נדח מה.).

הכי גרסינן אי נמי ליסא לדרב הונא כלל וזדרב המנונא קמיפלגי: והא אפליגו בה חדא וימנא. כהאי פירקא גופיה (לעיל דף כב:) דאמר שמואל בעניותינו לריכה גט: **במתני'** אמרו לו מסה אשתך ונשא אחוסה מאביה. שלא מאמה: וחזרו ואמרו לו מסה. השנייה ונשא אחותה של שנייה מאמה ולא מאביה ונמנלת שליטת רחוקה מן הראשונה ולא קרובתה היא: חזרו ואמרו לו מסה. ונשא אחותה של שלישית זו מאביה ולא מאמה נמנלת רביעית רחוקה מן השנייה וכ"ש מן הראשונה: **חזרו ואמרו לו מסה.** ונשא אחותה מאמה ורחוקה מן השלישית ואח"כ אמרו לו כולן קיימות: **מוסר בראשונה ובשלישית ובחמישים.** שאין קרובות זו לזו ואף על גב שהשלישית אחות השנייה היא שריא דקדושי שנייה לא תפסי דאחות אשה היא והיא לא תפסי דאחות אשה ותניא (לקמן דף יז). אנס אשה מותר לישא בתה דלא אסרה תורה אלא אחות אשה והיכא דלא תפוס קדושין לאו אשה היא וכן חמישית אף על פי שהיא אחות הרביעית מותרת והאיל ותפסי קדושי השנייה נמנלת ביאת רביעית שהיא אחות שלישית ביאת זנות ולא אסרה חמישית עליו: **ופטורים לרומיהן.** אם מת ובה יבם וייעב אם אחת מהן נפטרה לרמה: **ואסור בשניה וברביעית.** בשניה משום ראשונה וברביעית משום שליטת: **לأחר מיסא הראשונה.** שאמת היו הדברים של ראשונה ושאר הדברים שקר היו: **ואסור בשלישים.** מפני שנייה ובחמישית מפני רביעית: **הוא פוסל תחלה.** כשבעל תחלה אצל לא בסוף כדמפרש בגמרא: **פוסלין על ידו.** דביאתו לא קנייה לגמרי אלא כמאמר בעלמא והא קי"ל (לעיל דף ג.) דיש מאמר וגט וביאה וחליה אחר מאמר: **גב' לבסוף לא פסיל** אם עשה בה גדול מאמר קודם ביאת בן תשע לא פסיל לה ביאת בן תשע אצל מאמר: **והפני רב וצידו כו'.** ומשני ביאת בן תשע פסלה אפי' בסוף אצל מאמרו של בן תשע אם הוא תחלה פסיל לבסוף לא פסיל: **והא קסני הוא פוסל תחלה.** ומפרש ביאה לאלתר אלמא אביאה קאי: **חסורי מחסרה כו'.** אצל ביאה אפי' בסוף כיצד בן ט' שנים שבה על יבמתו פסל ע"י אחין שעשו בה מאמר תחלה דהא כיצד אבסוף קאי: יש לו גט. לפוסלה ע"י אחין דקיימא עליהו כזיון שלא בנה שוב לא יבנה: **עשו חליה בן ט'.** לדחות כגט בגדול שפוסל ע"י אחין וזריכה חליה בן חליה בן ט' אינה לפטור אלא לפסול: **איה ליה.** גט: **ווטרי.** מגט דגדול אצל חליהתו היא כגט דגדול ומשום הכי לא תני כגייטו. והשתא קמפרש ואילן מאי צירימיה דגטו מגט דגדול לר"ג כו': ממני

האשה רבה פרק עשירי יבמות

צו.

ודלמא איניו פוסל. ואם תאמר ומאי דוחקיה לומר בן נימא דזדרב המנונא פליגי ואכולה מילתא דר' יוסי ויש לומר דלא מסתבר ליה למימר דפליגי דזרב המנונא משום דאמר בסוטה בסוף היה מציא (דף יח: ושם) דלית הלכה כוותיה ולא ניחא ליה נמי לומר דפליגי צאין קידושין תופסין ביצמה משום דאיפליגו בה חדא וימנא: **ובן אמר רב תחליפא בר אבימי יש לו מאמר.** אר"י דמ"ד יש לו מאמר אצל גט לא דמאמר עדיף שהוא במקום ביאה אצל גט הוי במקום חליה וביאה עדיפא מחליה דהא ביאה אמרינן דפסיקא ליה צין בתחלה צין בסוף אצל חליה לא ושמואל דאמר גט יש לו כ"ש מאמר דיש לו:

רבי מאיר אומר עשו חליצת בן ט' כו'. אר"י דלר"מ יש לו חליה וכ"ש ביאה אצל לרצנן דוקא ביאה יש לו אצל חליה אין לו ומתנימין וברייתא דלעיל דקמני בן ט' פוסל ע"י אחין (א) צדך אחד ע"כ רצנן היא דלרבי מאיר פסיקא ליה חליה כמו ביאה דאמר חליה בן ט' כגט בגדול וגט של גדול פוסל אפי' לבסוף והא דפליגי שמואל ורבי אלעזר בריש כל הגט (גיטין דף נד:): דלשמואל חליה קטן פסולה ופוסלת ולרבי אלעזר אינה פוסלת ליכא למימר דאלינא דרצנן פליגי וסבר שמואל דלרצנן פוסלת בתחלה ורבי אלעזר סבר דלפי' בתחלה לא פסלה דע"כ מודה שמואל דלרצנן אין לו חליה כלל דצפרק מנזת חליה (לקמן קה:): אמתניתין דהחוללת מן הקטן חלייתה פסולה אמר י' שמואל זו דברי רבי מאיר אצל חכמים אומרים אין חליה קטן כלום ואלינא דר"מ נמי ליכא למימר דפליגי דהא כהדיא קאמר הכא עשו חליה בן ט' כגט בגדול אלא צממני דפי' מנזת חליה (ג"ז סז) פליגי דשמואל מוקי לה כר' מאיר ורבי אלעזר מוקי לה כרצנן: נשא

פסיל בסוף לא פסיל וביאה אפילו בסוף פסיל והא קתני אלא שהוא פוסל תחלה והן תחלה וסוף כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו וכו' חסורי מחסרא והכי קתני בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל תחלה והן פוסלין תחלה וסוף בד"א במאמר אבל ביאה פוסלת אפי' בסוף כיצד בן ט' שנים ויום אחד הבא על יבמתו פסל ע"י אחין ומי אית ליה מאמר כלל ע"י אחין והתניא בן ט' שנים ויום אחד יהוא פוסל בדבר אחד והאחין פוסלין על ידו בארבעה דברים הוא פוסל ע"י אחין בביאה יהואחין פוסלין על ידו בביאה במאמר בגט בחליצה וביאה דפסלה בין בתחלה בין בסוף פסיקא ליה מאמר דבתחילה פסיל בסוף לא פסיל לא פסיקא ליה איתמר נמי אמר רב יהודה אמר שמואל יש לו גט וכן אמר רב תחליפא בר אבימי יש לו מאמר תניא נמי הכי יש לו גט ויש לו מאמר דברי ר"מ וסבר ר"מ יש לו גט והתניא י'עשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול ר"מ אומר עשו חליצת בן תשע כגט בגדול ואם איתא ליתני כגייטו אמר רב הונא בריה דרב יהושע אית ליה וזומר לר"ג דאמר אין גט אחר גט ה"מ בגדול אחר גדול וקמן אחר קטן אחר קטן מהני לרצנן דאמרי יש גט אחר גט ה"מ בגדול אחר גדול או בקטן אחר קטן אבל קמן אחר גדול לא מהני: מתני'

עין משפט ונר מצוה

עב א **מיי'** פ"צ מהלכות יבוס הלכה כ' סמג לאחין פג טו"ע אה"ע סימן קנט סעיף ג:
עב ב **ג** **ד** **ה** **ו** **ז** **מיי'** פ"ה מהלכות יבוס הלכה יח סמג עשין נא טו"ע ע"ס ס' קע סמ"ז:

תוס' חד מקמאי

תניא עשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול ר"מ אומר עשו חליצת בן ט' כגט בגדול אבל לרבנן חליצת בן ט' לאו כלום הוא והכי איתא בפי מוצות חליצה דלרבנן אין חליצת קטן כלום. ומסתבר דה"ה לגיטו שהרי גט אינו פסול ביבמה אלא משום חליצה כדא' פ' ר"ג גט להוציא וחליצה להוציא ומרגט לא מהני חליצה נמי לא מהניא ואתו למבעל אחר חליצה אלמא גט לא פסול אלא משום חליצה וכיון דחליצת קטן לא פסלה גיטו נמי לא פסיל כלל. והאי דקתני עשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול ולא קתני כמאמר משום דמאמרו אינו פוסל בסוף וביאתו פוסל אפי' בסוף כמאמר בגדול. ומסתברא דלר"מ נמי דס"ל דגט קטן [מהני] ה"מ כשכתב בכתב ידו אבל ע"י עדים לא פוסל שהרי צריך שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו ואין ח' שליחות לקטן ובעדי מסירה נמי לא דהא ס"ל לר"מ עדי חתימה כתיי אבל בכתב ידו כיון דכשר מן התורה שהרי אם נשאת הולד כשר פוסל לר"מ:

(א) ע"י מוס' גיטין (דף כ"ב ע"ג) ד"ה והא כמאמע היציור וי"ל דלא צעיקן שליחות כמתינה וכו'.